

1501835-75.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... a vítima afirma que sofreu roubo da motocicleta de placa DWO 9J74 em 03/08/2022 e recuperou o veículo dois dias depois. A moto era segurada pela Porto Seguro, que cobriu prejuízo de R\$ 7.400,00. O acusado não foi o autor do roubo.

Em depoimento os policiais afirma que estavam em patrulhamento e viram o acusado passar com motocicleta sem placa em alta velocidade, fizeram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano - SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501835-75.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501835-75.2022.8.26.0616

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Icaro Ramires Carneiro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de ÍCARO RAMIRES CARNEIRO (nascido em 03/05/1998), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas do art. 180, caput, do Código Penal. Consta da denúncia que, entre os dias 03/08/2022 e 06/08/2022, em horário incerto, na Estrada dos Fernandes, cruzamento com a Estrada Particular, Vila Helena II, neste Município e Comarca de Suzano, o Réu teria recebido e conduzido, em proveito próprio e sabendo ser produto de crime, a motocicleta YAMAHA/YS150 FAZER SED, sem placa, ano 2022, chassi 9C6RG3850N0020064, cor azul, pertencente a Priscila de Carvalho Silva.

Em 06/08/2022, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 64/65).

Em 10/08/2022, foi recebida a denúncia (fls. 88/89).

Laudo pericial juntado às fls. 91/96.

Resposta à acusação juntada às fls. 98/108.

É o relatório. Decido.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13), pelo

auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 14), pelo laudo pericial (fls. 91/96) e pela prova oral colhida em audiência.

Em depoimento a vítima afirma que sofreu roubo da motocicleta de placa DW0 9J74 em 03/08/2022 e recuperou o veículo dois dias depois. A moto era segurada pela Porto Seguro, que cobriu prejuízo de R\$ 7.400,00. O acusado não foi o autor do roubo.

Em depoimento os policiais afirma que estavam em patrulhamento e viram o acusado passar com motocicleta sem placa em alta velocidade, fizeram acompanhamento e alcançaram o acusado quando caiu com a moto. Ele disse que a moto era de sua prima, mas a vítima não confirmou a versão. O acusado informou que a moto era produto de roubo e pretendia devolver o objeto. Constataram o roubo pelo sistema.

Em interrogatório o acusado afirma que recebeu pedido de ajuda para recuperar a moto através do primo da vítima. Localizou o objeto roubado e pretendia devolver para ele, quando caiu e foi preso.

A autoria do acusado restou demonstrada porque foi preso enquanto conduzia o veículo automotor produto de crime de roubo.

O dolo do agente restou demonstrado.

O acusado conhecia a origem ilícita do bem, considerando que o veículo estava sem placa, sem documentos e o acusado não atendeu a ordem de parada dos policiais.

A versão fantasiosa do acusado não é digna de fé, pois não existia nenhuma autorização da vítima para condução do veículo pelo acusado, seja de forma direta ou por intermédio de primo.

A versão apresentada é uma afronta à inteligência de do homem médio, especialmente considerando a vasta experiência criminal do acusado.

Inexistem elementos capazes de afastar a ilicitude e culpabilidade.

Pelo exposto, podemos concluir que, o réu praticou o crime previsto no artigo 180, caput, do CP, pois conduzia em proveito próprio coisa que sabia ser objeto de crime.

Passo a dosar a pena.

1º Fase de fixação da pena:

O artigo 180, caput, prevê pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis ao agente.

A culpabilidade é superior a normal porque o agente cometeu o crime durante livramento condicional, frustrando a ressocialização imposta pelo Estado.

O acusado é portador de mais antecedentes porque tem diversas condenações criminais, o que impõe considerar uma para fins de reincidência e as demais como maus antecedentes.

As consequências do crime foram graves porque resultarem em prejuízo de R\$ 7.400,00 pela destruição do objeto, que foi suportado pela seguradora Porto Seguro.

Fixo a pena base em 3 anos de reclusão e 30 dias-multa.

2º Fase de fixação da pena:

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Deve ser aplicada a circunstância agravante pela reincidência, artigo 61, I, do Código Penal.

Fixo a intermediária em 3 anos e 6 meses de reclusão e 35 dias-multa.

3º Fase de fixação da pena:

Não existem causas de diminuição e aumento da pena.

Fixo a pena intermediária com definitiva.

Fixo o valor do dia multa em um trigésimo do salário mínimo.

O regime inicial para o cumprimento de pena deve ser o fechado, conforme dispõe o artigo 33, parágrafo segundo, "c" do Código Penal, considerando os maus antecedentes e reincidência do agente.

Mantenho a prisão cautelar do acusado pelos mesmos fundamentos, que se reforçam pela condenação criminal.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar o acusado a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 35 dias-multa, em regime inicialmente fechado, com o valor do dia multa em um trigésimo do salário mínimo.

Condeno o acusado ao pagamento de custas processuais, suspendendo a condenação com base na gratuidade de justiça.

Deixo de fixar reparação do dano pela ausência de documentos indicando o valor do

prejuízo.  
P. I. C.

Suzano, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA